清城区“8·9”一般道路交通事故调查报告

2023年8月9日22时52分许，位于清远市清城区龙塘镇中国银行广东省分行研修院路口路段，粤E63997号重型厢式货车与粤R87696号重型半挂牵引车牵引粤RZ63997挂号重型自卸半挂车尾部发生碰撞，造成重型厢式货车驾驶人死亡，车辆损坏。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于8月11日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局、区交通运输局、区总工会、龙塘镇人民政府等有关单位组成清城区“8·9”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事车辆情况

1、粤E63997号重型厢式货车厂牌型号:解放牌;车架号:LFNAHUMX5MAC29314;发动机:60617984;交强险保单号:PDZA20234406000015657 2;商业保单号:PDAA20234406000015436 3;所有人:佛山市宾致物流有限公司(以下简称“宾致公司”);社会信用代码:91440607MA54BMQ56C;住址:广东省佛山市三水区云海街道邓岗河西鲁村六兴“竹基外”(土名)四号(住所申报)。佛山市红之园物流有限公司自2023年5月从宾致公司购得并挂靠在该公司从事道路运输业务。

2、粤R87696号重型半挂牵引车厂牌型号:乘龙LZ4251H5DB牵引车;发动机号:7620L082512;车架号:LNXDL0H2ML103179;交强险保单号:PDZA20234418000008159 8;商业险保单号:PDAA20234418000005808 8;社会信用代码:92441881MA51ER9X4Y;所有人:英德市望埠镇成盛建材矿产经营部;英德市望埠镇英韶路首层2号(房地产权证:0100186214号)。

(二)涉事人员情况

1、粤E63997号重型厢式货车驾驶人韦某,男,44岁,住址:广西南丹县******;驾驶证号:45272519790******7;准驾:B2。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。2023年2月宾致公司聘用韦某为司机,双方签订劳务合同。

2、粤R87696号重型半挂牵引车驾驶人黄某波,男36岁,驾驶证号:43112619870******0;准驾:A2E;住址:河南省

宁远县******。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

（三）事发道路环境及车辆鉴定情况

1、事故现场位于240国道2477KM(清远市清城区龙塘镇中国银行广东省分行研修院路口路段)，道路呈南北走向，水泥，道路中央设置水泥防护栏，双向四车道，路面完好，晴天，夜间有路灯照明。

2、事故发生后，清城区交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况和行驶速度进行检验鉴定意见为:

(1)粤E63997号重型厢式货车的制动系统、转向系统、行驶系统部分机件损坏均为本次事故所致，其余符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定；照明信号装置部分机件损坏均为本次事故所致，其余灯具完好，外观无异常；车身反光标识及车辆尾部标志板均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》的标准规定。

(2)粤R87696号重型半挂牵引车(粤RZ797挂)的制动系统不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第7.2.3条的相关规定以及GB/T18344-2016《汽车维护、检测、诊断技术规范》表4序号16条的相关规定;转向系统和照明信号装置均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;行驶系统不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定；车身反光标识及车辆尾部标志板不符合

（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》的第8.4.5条及第8.4.1条的相关规定。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年8月9日22时52分许，韦某驾驶粤E63997号重型厢式货车沿240国道源潭往龙塘方向，行驶至清城区龙塘镇中国银行广东省分行研修院路口路段时，追尾碰撞到前方在快车道停车等待准备左转掉头往源潭方向，由黄某波驾驶粤R87696号重型半挂牵引车（粤RZ797挂）车辆尾部，造成韦某死亡及两车损坏。

（二）事故应急处置

2023年8月9日22时59分，清城区交警大队龙塘中队接警，23时23分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，3时21分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安清城分局交警大队调解，黄某波赔偿死者家属2万元，事故善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

（1）直接原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300006 48号:

1、粤E63997号重型厢式货车驾驶人韦某,驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，违反《广东省道路交通安全法》第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定,是导致此事故发生的主要过错。

2、粤R87696号重型半挂牵引车驾驶人黄某波，驾驶驾驶车身反光标识及车尾标志板不符合安全技术标准的机动车上路行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前,应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及《广东省道路交通安全条例》第七条第一款第一项关于“本省注册注册登记的机动车应当按照下列规定喷涂、粘贴标识、标志，并保持清晰、完整和有效:（一）载货汽车及其挂车后部、侧面粘贴符合国家标准的车身反光标识，重型、中型载货汽车还应当在驾驶室两侧喷涂车属单位

名称、驾驶室核载人数及核定载质量。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

3、韦某承担此事故的主要责任；黄某波承担此事故的次要责任。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“8·9”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1、粤E63997号重型厢式货车驾驶人韦某，夜间驾驶车辆，未与前方停车等待左转车辆保持安全距离，对事故发生负有主要责任，鉴于其在事故死亡，建议公安机关免于追究其法律责任。

2、宾致公司是否认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议佛山市三水区安委办组织相关职能部门，对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

3、宾致公司法定代表人是否依法履行安全生产管理职责，对事故负有责任。建议佛山市三水区安委办组织相关职能部门，对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

4、佛山市红之园物流有限公司是否履行日常安全管理职责，建议佛山市三水区安委办组织相关职能部门，对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

五、事故防范措施意见建议

1、沿线各街镇职能部门和交警中队，2023年以来该路段发生多起交通事故，各街镇、交警中队要认真分析发生事故路段是否存在的安全隐患，对该路段存在的突出问题和薄弱环节，根据道路交通的实际状况对事故多发路段的安全设施和防护进行完善，加大检查力度，尤其是加强重点时段重点路段检查，切实确保道路车辆行车安全。

2、道路运输业户要对挂靠车辆、司机加强有效安全管理，高度重视从业人员的安全教育培训，采用案例视频等多种形式，不断提高从业人员的安全意识、责任意识，做到操作规范，安全驾驶。

清城区“8·9”一般道路交通事故调查组

2024年1月3日